

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 자회사(케이티오파트너스) 운영 및 관리 실태 종합감사

제 목 : 직위해제 처분 근거 미흡

관계부서 : 케이티오파트너스(주) ◇◇과

내 용

1. 업무 개요

케이티오파트너스(주)(이하 “파트너스”라고 한다) ◇◇과는 「직제규정」 부서별 업무분장에 따라 근태, 휴가 관리, 징계 등 인사 및 노무 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제14조에 의하면 파트너스는 직원의 업무수행능력부족, 근무태도 불량 또는 기구의 해체·개편 등의 사유로 무보직 대기발령을 명할 수 있고, 3개월 이하의 대기발령 기간이 경과하여도 직위 또는 직무를 부여받지 못한 경우에는 당연 퇴직하도록 되어 있다.

한편, 「직원보수규정」 제17조에 따르면 직위해제된 자의 기본급에 대해서는 별도의 감액이 없고²⁾, 제18조 및 19조에 의하면 상여금 및 직무단계급은 근무기간에 따라 일할계산하여 지급하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2) ◇◇과장 ♡♡♡의 <확인서>에 의하면, 파트너스는 2021. 3. 2.에 위 「직원보수규정」 제17조를 개정하였는데, 종전에는 직위해제된 자에 대하여 기본급의 50%를 감액하였으나 직위해제에 대한 근거조항이 없고, 직위해제의 경우라도 최저임금을 준수하여야 한다는 노무사의 권고에 따라 기본급의 50% 감액 관련 사항을 삭제하였음

파트너스는 「취업규칙」 등 관련 사규에 직원에 대하여 ‘직위해제’를 할 수 있는 근거 규정이 없음에도 「직원보수규정」에는 ‘직위해제된 자’에 대해 기본급을 전액 지급하면서 상여금과 직무단계급은 일할계산하여 지급하도록 하고 있다.³⁾ 따라서 ‘직위해제’의 대상과 절차를 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

파트너스는 감사결과를 받아들이면서 직위해제와 관련한 근거 규정을 마련 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

케이티오파트너스(주) 사장은 직위해제 사유가 발생하였을 때 이를 이행할 수 있도록 「취업규칙」 등 관련 사규를 개정하시기 바랍니다.(개선)

3) 다만 위 ♀♀♀의 <확인서>에 의하면 파트너스는 설립 이래로 직위해제를 시행한 적이 없었음